

ORIGINALE ☐
COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 358 del 22/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE
(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 169 del 22/06/2023

OGGETTO: “Ampliamento del Cimitero comunale” I lotto funzionale.
Determina a contrarre per affidamento lavori, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n° 108/2021.-
CUP: C84E22000010004 CIG: 9891594199 Imp. Cap. 1265 - Cod. 1209202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace gestisce direttamente, tramite il personale dipendente, il cimitero comunale;
- il civico cimitero è caratterizzato da una permanente carenza di tombe, edicole funerarie, cappelle di famiglia ed ossari/cenerari che rende necessario prevedere un intervento generale di ampliamento che soddisfi le esigenze dei cittadini anche per gli anni futuri;
- la tumulazione delle salme costituisce un servizio pubblico essenziale la cui continuità è imprescindibile per l’Amministrazione Comunale;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n° 83 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo generale per un importo complessivo di € 671.082,28 e contestualmente è stato atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché:

- a) predisponga gli atti conseguenziali per l’affidamento di incarico tecnico per la redazione di un primo stralcio funzionale ed autonomo dell’ampliamento del Cimitero comunale;
- b) si provveda alla rimodulazione del computo metrico e del quadro tecnico economico sul nuovo prezzario regionale 2021, per come dettato dalla Regione Calabria;
- c) si provveda, altresì, all’aggiornamento della valutazione dei costi a mq per l’edificazione delle edicole funerarie;

Rilevato che:

-con propria determinazione n° 29 del 27/01/2022 è stato conferito incarico, all’Arch. Domenico Passafaro, per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’“Ampliamento del Cimitero comunale”;

-con deliberazione della G.C. n° 04 del 13/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale dei lavori di “Ampliamento del Cimitero comunale”, redatto dall’Arch. Domenico Passafaro, per l’importo complessivo di € 165.415,64, avente il seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori			€
A.1	Importo dei lavori		€ 128.283,85
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.704,25
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 130.988,10
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione			
B.1	Spese Tecniche (Progettazione , DL, CSE, CRE)		€ 14.745,40
B.2	Contributi previdenziali (CNPAIA 4%)		€ 589,82
B.3	Competenze RUP e progettazione interna (art.113 del D.Lgs n° 50/2016)		€ 2.619,76
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+....+B3)			€ 17.954,98
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza	10%	€ 13.098,81

C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.2, B.3)	22%	€ 3.373,75
		Totale IVA	€ 16.472,56
		IMPORTO TOTALE	€ 165.415,64

Constatato che con propria determinazione n° 224 del 14/04/2023 è stato conferito incarico, all'Ing. Celia Emanuele, per l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera e finale dei lavori relativi all'“*Ampliamento del Cimitero comunale*” I lotto funzionale;

Rilevato che:

- a) l'art. 1, comma 1, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificati dall'art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021, secondo cui in un'ottica di incentivazione ed accelerazione degli affidamenti pubblici, in deroga agli articoli 36, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;
- b) l'art. 1, comma 2, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, come modificato dall'art. 51, commi 1 e 3, del D.L. n° 77/2021, secondo cui gli appalti di lavori e servizi e fornitura la cui determina a contrarre (o atto equivalente) è adottata entro il 30 giugno 2023, possono affidarsi mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, fino ad un importo di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per i servizi e le forniture;
- c) l'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e, quindi, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- d) l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 secondo cui *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- e) l'art. 1, comma 4, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016;
- f) l'art. 1, comma 5bis, del D.L. 76/2020 conv. in Legge n° 120/2020, secondo cui la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
- g) l'art. 50, comma 3, del D.L. n° 77/2021 secondo cui il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- h) l'art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006, come modificato dalla Legge n° 145/2018 che prevede l'obbligo di ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Viste:

-le risposte del MIT ai quesiti nn° 753 e 764 del 10 dicembre 2020, che, occupandosi delle procedure derogatorie di cui al D.L. n° 76/2020, ha avuto modo di precisare che l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l'obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità dell'istituto è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle. In linea peraltro con le stesse Linee Guida ANAC n° 4, il MIT ha precisato che, per gli appalti di modico importo, la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a confronto più offerte, non rappresenta un obbligo [...]. L'eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante: il limite sarebbe rappresentato, secondo il MIT, dal rispetto della necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria dell'istituto, specie in considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al D.L. Semplificazioni, e dal rispetto dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione e trasparenza. Infine ha precisato che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione;

-la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, n° 3287 del 23/04/2021 in cui, con riferimento poi alla stessa motivazione dell'affidamento, i giudici hanno evidenziato che sia l'art. 32, comma 2, del Codice, che l'art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni, richiedono esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito

alla scelta dell'affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Inoltre i giudici precisano che *“la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n° 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”*;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** *“Ampliamento del Cimitero comunale”* I lotto funzionale;
- **oggetto dell'affidamento:** lavori, fornitura e posa in opera di quanto occorrente per l'*Ampliamento del Cimitero comunale* - I lotto funzionale;
- **importo del contratto:** € 130.988,10 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%;
- **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto, tramite procedura negoziata, ad operatori operanti nel settore di riferimento, da espletarsi mediante RdO semplice sul MEPA con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
- **forma:** il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico.

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dell'appalto di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n° 108/2021 che espressamente prevede: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;
- nel rispetto del suddetto art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n° 108/2021 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA dei lavori di *“Ampliamento del Cimitero comunale”* I lotto funzionale, attraverso procedura negoziata con l'attivazione di una RdO semplice con invito rivolto ad almeno tre operatori economici da effettuarsi con scelta dagli elenchi presenti sullo stesso M.E.P.A.;

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: *“...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”*

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto dei lavori attraverso l'attivazione di confronto di una RdO semplice sul M.E.P.A.;

Di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 53 co.2 lett. b), anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, non debba essere reso noto, l'elenco dei soggetti, anche nei casi di gara informale, che sono stati invitati a presentare offerte, prima della presentazione delle offerte stesse;
- debba richiedersi agli operatori economici selezionati, l'offerta utilizzando l'apposito schema di lettera d'invito, predisposto dal R.U.P., contenente le condizioni essenziali del contratto e della prestazione richiesta, le modalità di partecipazione, i documenti da presentare, e corredato della modulistica da utilizzare

sia per le dichiarazioni che gli operatori economici invitati dovranno rendere e sia per la formulazione della propria offerta;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Esaminato lo schema di lettera di invito allegato al presente atto;

Visto che:

-si è provveduto ad acquisire il CUP: C84E22000010004;

-è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 136/2010, il seguente CIG: 9891594199 attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di avviare, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n° 108/2021, procedura negoziata telematica per l'affidamento dei lavori di "*Ampliamento del Cimitero comunale*" I lotto funzionale, per l'importo complessivo di € 130.988,10 comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre ad IVA al 10%, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante Richiesta di Offerta (RdO) semplice sul MEPA con invito rivolto ad almeno tre operatori economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
2. di approvare l'allegato lo schema di lettera di invito, il disciplinare di gara e relativi allegati, da stipulare con l'impresa aggiudicataria;
3. di invitare alla procedura almeno tre operatori economici scelti sulla piattaforma telematica MEPA "<https://www.acquistinretepa.it>", omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs n° 50/2016, per motivi di riservatezza;
4. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
5. di precisare che l'appalto è finanziato con stanziamento di fondi propri del bilancio comunale;
6. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
8. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
9. di indicare il CIG n° 9891594199 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;

10. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
11. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
12. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
13. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
14. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 1265 - Cod. 1209202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)



